

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

DI SHAH ALAM

Semakan No: 2212-A0010-003-0017

Antara

Roslee Jelani Bin Abdullah

...Pemohon

Lawan

Noor Diana Binti Alawi

...Responden

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

DI SHAH ALAM

Permohonan No: 10300-070-0322-2022

Antara

Noor Diana Binti Alawi

...Pemohon

Lawan

Roslee Jelani Bin Abdullah

...Responden

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 14 April 2023/8 Ramadan 1444H]

Permohonan Semakan No. 10000-003-0101-2022

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguan Pemohon: Tiada

Peguan Responden: Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 29/12/2022 untuk menyemak Perintah Kebenaran Menghidupkan Semula Kes yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Permohonan No. : 10300-070-0322-2022

[2] Pada 29/11M/2022 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan seperti berikut:

2.1 Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 209 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

2.2 Mahkamah memberi kebenaran kes Pemohon di Mahkamah Rendah Syariah Ampang, Selangor Saman No.: 10014-054-0377-2019 dihidupkan semula dan didaftarkan mengikut tatacara dalam Arahan Amalan No.12 Tahun 2015 menghidupkan semula kes.

[3] Pemohon (Responden) yang tidak berpuashati dengan perintah tersebut memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut:

3.1 Mahkamah menyemak dan mengenyepikan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor bertarikh 29/11/2022 berdasarkan peruntukan Seksyen 68 (1) (2) Enakmen Petadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[4] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 29/12/2022. Permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan bahawa:

- 4.1 Pemohon mendapat tahu Mahkamah Tinggi Syariah telah memberikan perintah kepada Responden untuk menghidupkan semula kes Mahkamah Rendah Syariah Ampang pada 14/12/2022.
- 4.2 Pemohon tidak pernah menerima sebarang suratcara atau notis rasmi daripada mana-mana pihak mengenai kes di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut.
- 4.3 Pemohon tidak pernah hadir ke Mahkamah untuk sebarang prosiding kes tersebut kerana tidak mendapat sebarang maklumat rasmi malah Pemohon juga tidak hadir pada 29/11/2022 atas alasan yang sama.
- 4.4 Pemohon telah menulis surat bertarikh 22/11/2022 kepada Mahkamah supaya menangguhkan kes tersebut ke tarikh yang lain pada 25/11/2022 seperti yang dinyatakan dalam surat tersebut. Walaubagaimanapun Mahkamah pada 29/11/2022 telah memberikan perintah seperti yang dipohon oleh Responden tanpa kehadiran Pemohon dan merekodkan dalam perintah tersebut bahawa Pemohon 'HADIR'.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[5] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana prosiding semakan adalah proses menyemakrekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[6] Dalam hal ini, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah

menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah samaada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan HakimSyarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempohiddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnyahingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkanhukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu- isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan*

kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.

9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
10. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[7] Dari sudut penghakiman, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja sepertimana rujukan kami terhadap kes-kes berikut antaranya dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.**

[8] Berdasarkan rujukan terhadap Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku elemen-elemen yang dibenarkan oleh undang-undang dan hukum syarak iaitu sebagai contoh wujudnya kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Merujuk kepada kes di hadapan kami ini, melalui penelitian kepada catatan Hakim Bicara, kami dapati pada tarikh 29/11/2022 semasa kes Permohonan No. : 10300-070-0322-2022 masih dalam prosiding iaitu di peringkat siasatan oleh Hakim Bicara, Responden yang tidak diwakili oleh Peguam telah hadir dan membuat permohonan kepada YA Hakim Bicara untuk mendapatkan kebenaran menghidupkan semula kes. Responden juga telah memaklumkan bahawa penyampaian telah sempurna kepada Pemohon pada 28/8/2022. Dalam catatan tersebut didapati Hakim Bicara telah merekodkan kehadiran Pemohon dan Responden pada tarikh kejadian.

[10] Dalam hal ini, Kami telah meneliti kepada dokumen Afidavit Penyampaian bertarikh 6/9/2022 yang telah diikrarkan oleh Responden di hadapan Puan Marina binti Abdul Rahman iaitu Timbalan Pendaftar Mahkamah Syariah Selangor menyatakan bahawa Pemohon telah menerima Notiss Permohonan Menghidupkan Kes namun enggan menandatangani akaun penerimaan. Responden juga menyatakan telah berjaya menarik perhatian Pemohon kepada Notis Permohonan tersebut .

[11] Berdasarkan bukti tersebut kami berpuashati bahawa Pemohon telah maklum akan permohonan yang difailkan oleh Responden untuk menghidupkan semula kes tersebut. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan kenyataan Pemohon dalam perenggan 6.4 Afidavit yang telah diikrarkan oleh Pemohon pada 29/12/2022 di Hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Syariah Selangor berkenaan Pemohon telah menulis surat kepada Mahkamah untuk menangguhkan kes pada 25/11/2022. Sekiranya Pemohon tidak mengetahui berkenaan kes tersebut telah difailkan, mustahil Pemohon boleh bertindak menulis surat untuk membuat tangguhan kes tersebut.

[12] Seterusnya berkenaan dakwaan Pemohon yang menyatakan tidak berpuashati dengan prosiding kes 10300-070-0322-2022 kerana Pemohon **tidak pernah hadir** dan tidak mendapat sebarang suratcara untuk kes tersebut dan Pemohon juga **tidak hadir pada tarikh 29/11/2022** sedangkan perintah Mahkamah bertarikh 29/11/2022 **merekodkan kehadiran Pemohon pada tarikh tersebut.**

[13] Dalam merungkaikan isu ini, berdasarkan penelitian pada setiap helaian dokumen fail kes No.: 10300-070-0322-2022, kami mendapati bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam merekodkan kehadiran Pemohon pada sesi perbicaraan pada 29/11/2023 sedangkan pada tarikh tersebut dan tarikh sebelumnya Pemohon tidak pernah hadir ke Mahkamah. Dapatan ini adalah bersandarkan kepada bukti berikut:

13.1 Catatan Pendaftar pada sesi sebutan bertarikh 6/9/2022 di mana Responden menyatakan : “ *Saya dah serah kepada Responden di Pejabat . Letak atas meja. Responden maklum tapi tidak sign penerimaan*”. Mahkamah (Pendaftar) selanjutnya mengarahkan Responden melengkapkan pemfailan afidavit penyampaian dan menangguhkan kes pad 29/11/2022 jam 9.00 pagi.

13.2 Catatan Hakim Bicara pada tarikh pendengaran 29/11/2022 berkenaan keterangan Pemohon: “ *hadir untuk menghidupkan kes pada tahun 2019. Penyampaian telah sempurna kepada Responden pada 28/8/2022*”. Walau bagaimanapun tiada catatan direkodkan berkenaan keterangan Responden pada tarikh tersebut.

13.3 Kenyataan Pemohon dalam Afidavit yang telah diikrarkan pada 29/12/2022 iaitu: “ *Saya telah menulis surat bertarikh 22/11/2022 kepada Mahkamah supaya menangguhkan kes tersebut ke tarikh yang lain pada 25/11/2022 seperti yang dinyatakan dalam surat tersebut. Walaubagaimanapun Mahkamah pada 29/11/2022 telah memberikan perintah seperti yang dipohon oleh Responden tanpa kehadiran saya dan merekodkan dalam perintah tersebut bahawa saya ‘HADIR’.*

[14] Sehubungan dengan itu, berdasarkan alasan ringkas yang telah dinyatakan kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam perintah yang diberikan dan atas kekhilafan tersebut mewajarkan kami untuk campur tangan.

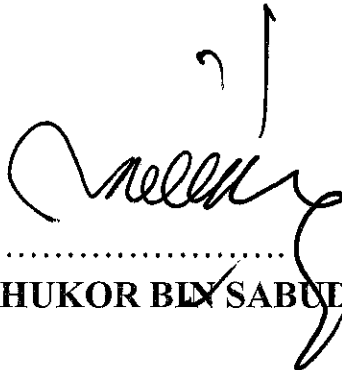
KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA**.
- 2) Perintah kes permohonan no. **10300-070-0322-2022** bertarikh 29 November 2022 **dipinda** kepada: Kes ini diputuskan pada hari ini dengan kehadiran Pemohon dan **tanpa kehadiran Responden**.

3) Terma-Terma lain dalam perintah tersebut adalah **dikekalkan**

Penghakiman ini diberikan oleh :-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor